CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHO BÃI VÀ QUẢN LÝ HÀNG HÓA

Số: ...../HĐKT-20.....

- *Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;*
- *Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;*
- *Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.*

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20..... tại ....., chúng tôi gồm:

BÊN A: ..... (Bên cung cấp dịch vụ - GENHUB)

- **Địa chỉ trụ sở:**
  .....
- **Mã số thuế:**
  .....
- **Đại diện bởi:** Ông/Bà ..... **Chức vụ:**
  .....
- **Tài khoản ngân hàng số:**
  .....
- **Tại Ngân hàng:**
  .....

BÊN B: ..... (Bên sử dụng dịch vụ)

- **Địa chỉ trụ sở:**
  .....
- **Mã số thuế:**
  .....
- **Đại diện bởi:** Ông/Bà ..... **Chức vụ:**
  .....

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ MÔ HÌNH HỢP TÁC

1.1. Địa điểm cung cấp dịch vụ

Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ kho bãi và quản lý hàng hóa tại các địa điểm thuộc hệ thống kho của Bên A.

- Danh sách kho và địa chỉ cụ thể: Được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này.
  (Việc Bên B thuê một hay nhiều kho, hoặc thuê các vị trí phân tán tại các kho khác nhau sẽ được liệt kê cụ thể trong Phụ lục để làm căn cứ tính phí và vận hành).

1.2. Mô hình Dịch vụ và Quy mô thuê

Bên A cung cấp giải pháp kho vận toàn diện. Bên B có quyền đăng ký thuê tại một hoặc nhiều địa điểm kho khác nhau thuộc hệ thống của Bên A. Tùy theo nhu cầu thực tế, Bên B lựa chọn các gói dịch vụ lưu trữ sau (chi tiết được xác nhận tại Phụ lục 01):

(a) Gói Thuê Kho Riêng Biệt (Thuê Nguyên Kho):

- **Quy mô:** Bên B thuê trọn gói toàn bộ diện tích và không gian của một hoặc nhiều nhà kho độc lập.
- **Đặc điểm:** Bên A bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát ra vào và không gian bên trong cho Bên B.
- **Trách nhiệm:** Bên B tự chịu trách nhiệm về nhân sự, thiết bị để thực hiện toàn bộ việc vận hành, bảo quản và quản lý hàng hóa bên trong. Bên A chỉ chịu trách nhiệm về an ninh vòng ngoài và kết cấu hạ tầng kho.

(b) Gói Thuê Vị trí Cố Định (Thuê Theo Dãy/Khu Vực):

- **Quy mô:** Bên B thuê cố định một phần không gian trong kho, được xác định cụ thể theo **từng dãy kệ**, từng tầng kệ hoặc từng khu vực sàn riêng biệt.
- **Đặc điểm:** Vị trí thuê này được dành riêng cho Bên B, không chia sẻ với khách hàng khác, bất kể Bên B có chứa hàng hay không.
- **Trách nhiệm:** Bên A chịu trách nhiệm cung cấp nhân sự, thiết bị và phần mềm để thực hiện các nghiệp vụ vận hành, quản lý và bảo quản hàng hóa cho Bên B.

1.3. Quy định về Khu vực Vận hành Chung (Kho Đệm/Khu vực xử lý)

Ngoài diện tích thuê riêng nêu trên, Hệ thống kho của Bên A bao gồm "Khu vực Vận hành Chung" (bao gồm cửa nhập/xuất, bãi đệm, khu vực kiểm hàng).

- **Mục đích sử dụng:** Khu vực này chỉ dùng để phục vụ các quy trình nghiệp vụ: Tiếp nhận, trung chuyển, kiểm tra chất lượng, phân loại hàng hóa trước khi đưa vào vị trí lưu kho cố định (hoặc trước khi xuất hàng).

- **Chi phí:** Bên B **không phải trả phí thuê diện tích** đối với khu vực này. Các chi phí liên quan đến hoạt động tại khu vực này đã được bao gồm trong đơn giá dịch vụ xếp dỡ và xử lý hàng hóa.
- **Thời gian lưu tại khu vực chung:** Hàng hóa chỉ được phép lưu lại tại khu vực này trong thời gian thực hiện quy trình kỹ thuật. Sau khi hoàn tất xử lý (kiểm tra/phân loại), hàng hóa bắt buộc phải được di chuyển về đúng vị trí thuê (Kho riêng hoặc Kệ cố định) của Bên B.

1.4. Dịch vụ Bổ trợ và Giá trị gia tăng

Ngoài dịch vụ lưu kho, Bên A cung cấp các dịch vụ đi kèm nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Bên B, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa (lên/xuống phương tiện vận tải).
- Dịch vụ gia tăng: Dán tem nhãn, đóng gói, đóng đai, gia cố hàng hóa.
- Dịch vụ vận chuyển, nâng hạ nội bộ trong khu vực kho.
- Dịch vụ đại diện mua bảo hiểm hàng hóa (theo ủy quyền).

1.5. Hệ thống quản lý

Đối với các gói dịch vụ do Bên A trực tiếp vận hành, Bên A cam kết cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý kho để Bên B có thể theo dõi tồn kho và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Thời hạn Hợp đồng và Gói dịch vụ

Bên B đăng ký sử dụng dịch vụ theo các gói thời hạn tiêu chuẩn là 03 (ba) tháng, 06 (sáu) tháng hoặc 12 (mười hai) tháng (hoặc thời hạn khác lớn hơn theo thỏa thuận). Cụ thể gói thời gian mà Bên B lựa chọn được quy định chi tiết tại Phụ lục Hợp đồng. Thời hạn cung cấp các dịch vụ đi kèm (bốc xếp, vận chuyển...) sẽ có hiệu lực song song và tương ứng trọn vẹn với thời hạn thuê kho mà Bên B đã lựa chọn.

2.2. Giá trị Hợp đồng và Nguyên tắc tính phí

- **Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm:** (i) Phí thuê kho/vị trí kệ cố định trong suốt thời hạn hợp đồng; và (ii) Phí các dịch vụ đi kèm trọn gói mà Bên B đã đăng ký (nếu có).
- **Đơn giá và tổng thành tiền:** Được quy định tại Phụ lục Hợp đồng. Giá trị này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

2.3. Phương thức và Thời hạn thanh toán

- **Phương thức thanh toán:** Bên B thực hiện thanh toán **một lần (100% giá trị hợp đồng)** cho toàn bộ gói dịch vụ đã đăng ký.
- **Thời hạn thanh toán:** Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên A trong vòng **..... ngày** kể từ ngày ký Hợp đồng và trước thời điểm Bên A bàn giao kho/vị trí kệ hoặc bắt đầu cung cấp dịch vụ.

- **Hình thức thanh toán:** Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên A được nêu ở phần đầu Hợp đồng.

2.4. Xử lý vi phạm thanh toán và Quyền thanh lý hàng hóa (Đối với phí phát sinh ngoài gói)

Trong quá trình vận hành, nếu có các khoản phí phát sinh nằm ngoài gói dịch vụ đã thanh toán (ví dụ: phí lưu kho vượt mức, phí xử lý hàng lỗi phát sinh thêm...), Bên A sẽ gửi thông báo đối soát riêng.

- **(a)** Trường hợp Bên B chậm thanh toán các khoản phí phát sinh, Bên B sẽ phải chịu lãi suất chậm trả là **0.05%/ngày** trên số tiền chậm thanh toán.
- **(b)** Trường hợp Bên B chậm thanh toán quá **90 (chín mươi) ngày** và Bên A đã gửi thông báo nhắc nợ tối thiểu 03 (ba) lần, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thực hiện quyền giữ hàng và thanh lý tài sản để thu hồi công nợ.
- **(c)** Phần tiền còn thừa sau khi trừ đi các khoản nợ và chi phí liên quan sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B. Nếu số tiền thanh lý không đủ bù đắp công nợ, Bên B vẫn có nghĩa vụ thanh toán phần còn thiếu cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên B cam kết không khiếu nại hay kiện cáo về việc mất mát hàng hóa.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ QUY TRÌNH VẬN HÀNH

3.1. Nguyên tắc "Cam kết thanh toán theo năng lực cung ứng"

Đối với Gói Thuê Kho Riêng Biệt và Gói Thuê Vị trí Kệ Cố Định: Phí dịch vụ được tính dựa trên diện tích hoặc số lượng vị trí kệ mà Bên B đã đăng ký giữ chỗ theo Hợp đồng, không phụ thuộc vào việc Bên B có sử dụng thực tế hay không. Việc Bên B để trống kho hoặc kệ không làm giảm nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ đã cam kết.

3.2. Quy trình Tiếp nhận và Điều phối phương tiện

Bên A cam kết quy trình tiếp nhận xe tải/container được thực hiện theo luồng vận hành tiêu chuẩn nhằm tối ưu hóa thời gian:

- **Tiếp nhận:** Phương tiện vận tải khi đến kho sẽ được ghi nhận trạng thái chờ tại bãi đệm.
- **Nhập hàng:** Phương tiện được điều phối vào cửa kho. Hàng hóa được hạ xuống **Khu vực Vận hành Chung** để bắt đầu quy trình xử lý.
- **Hoàn tất giao nhận:** Sau khi hàng hóa rời khỏi xe và được xác nhận sơ bộ, phương tiện được giải phóng khỏi vị trí nhập.

3.3. Quy trình Kiểm soát chất lượng và Phân loại (Tại Khu vực Vận hành Chung)

Đây là quy trình bắt buộc áp dụng cho mọi hàng hóa trước khi nhập kho.

- **Thực hiện:** Tại khu vực chung, nhân viên Bên A thực hiện kiểm đếm và kiểm tra ngoại quan 100% hàng hóa.
- **Phân loại:** Dựa trên kết quả kiểm tra, hàng hóa được phân tách thành hai luồng ngay tại khu vực này:
    - **Hàng đạt chuẩn:** Được dán nhãn đủ điều kiện và chờ nhân viên vận chuyển đưa vào vị trí kệ cố định/kho riêng của Bên B.

- **Hàng lỗi/Hư hỏng:** Được tách riêng, dán nhãn cảnh báo và di chuyển vào khu vực chờ xử lý hàng lỗi.

3.4. Chính sách Xử lý hàng hóa lỗi và Nhập kho

Sau khi phân loại tại khu vực chung:

- **Đối với hàng lỗi:** Bên A thông báo cho Bên B, tạo biên bản và hỗ trợ các nghiệp vụ đổi trả hoặc tiêu hủy theo chỉ định.
- **Đối với hàng đạt chuẩn (Cất hàng):** Bên A chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ khu vực chung về đúng vị trí kệ/kho mà Bên B đã thuê. Trách nhiệm bảo quản hàng hóa bắt đầu được tính từ thời điểm hàng được đặt đúng vào vị trí lưu kho này.

3.5. Quy trình Xuất kho

Khi có lệnh xuất hàng, Bên A thực hiện lấy hàng từ vị trí kệ/kho thuê của Bên B, tập kết ra Khu vực Vận hành Chung để kiểm tra lần cuối, đóng gói (nếu có) và bàn giao lên phương tiện vận tải.

3.6. Định mức hao hụt cho phép

Đối với dịch vụ do Bên A trực tiếp quản lý và vận hành hàng hóa, các Bên thống nhất định mức hao hụt tồn kho cho phép là [..... % - ..... %] trên tổng sản lượng luân chuyển (tổng nhập và tổng xuất) trong kỳ đối soát. Bên A được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với các sai lệch số lượng nằm trong giới hạn định mức này. Đối với số lượng thiếu hụt vượt quá định mức (nếu có), giá trị bồi thường sẽ được tính dựa trên giá trị hóa đơn đầu vào (trước thuế GTGT) của hàng hóa đó tại thời điểm nhập kho.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp của Bên A đối với kho bãi cho thuê.
4.2. Đảm bảo điều kiện kho bãi khô ráo, thoáng mát, đáp ứng các tiêu chuẩn về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh 24/7.
4.3. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng do lỗi chủ quan của nhân viên Bên A trong quá trình vận hành (vượt quá định mức hao hụt).
4.4. Bảo mật thông tin kinh doanh và dữ liệu hàng hóa của Bên B.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

5.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa trước khi nhập kho.
5.2. Đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa gửi kho.
5.3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, PCCC.
5.4. Thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn.

ĐIỀU 6: BẢO HIỂM HÀNG HÓA

6.1. Bên B có trách nhiệm tự mua bảo hiểm cho toàn bộ hàng hóa lưu trữ.
6.2. Trong trường hợp Bên B yêu cầu, Bên A sẽ đại diện mua bảo hiểm hàng hóa cho Bên B.

ĐIỀU 7: BẢO QUẢN TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG

(Áp dụng đặc biệt cho Gói Thuê Kho Riêng Biệt)

7.1. Trong suốt thời gian thuê, Bên B có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn nhà xưởng và trang thiết bị. Không được tự ý thay đổi kết cấu nếu không có sự đồng ý của Bên A.
7.2. Khi chấm dứt Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ bàn giao và trả lại nhà xưởng/mặt bằng cho Bên A trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận bàn giao ban đầu, ngoại trừ các hao mòn tự nhiên.
7.3. Nếu tài sản bị hư hỏng do lỗi của Bên B, Bên A có quyền yêu cầu Bên B khôi phục hiện trạng hoặc bồi thường thiệt hại.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN

Nếu một bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không do lỗi của bên kia, bên đó phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất **..... ngày** và chịu phạt vi phạm **..... %** giá trị phần hợp đồng còn lại.

ĐIỀU 9: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Các bên được miễn trừ trách nhiệm đối với các vi phạm hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...) gây ra.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng. Nếu không thành sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền.
10.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày ..... tháng ..... năm 20.....
10.3. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

PHỤ LỤC 01: BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÀ DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THUÊ
(Kèm theo Hợp đồng số ...../HĐKT-20.....)
Căn cứ nhu cầu thực tế, Bên B đăng ký thuê các khu vực/vị trí tại các địa điểm kho như sau:

I. GÓI DỊCH VỤ LƯU TRỮ

(Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký đồng thời nhiều kho khác nhau bằng cách liệt kê vào các bảng dưới đây)

1. PHƯƠNG ÁN 1: GÓI THUÊ NGUYÊN KHO (KHO RIÊNG)

(Áp dụng cho các kho: Kho A, Kho B, Kho D...)

STT	Tên Kho & Địa chỉ cụ thể	Diện tích thuê (m2)	Đơn giá/Tháng (VNĐ)	Thời hạn (Tháng)	Thành tiền (VNĐ)
1	**Kho A** - Địa chỉ:	.....	.....	.....	.....
2	**Kho B** - Địa chỉ:	.....	.....	.....	.....
3	**Kho D** - Địa chỉ:	.....	.....	.....	.....

2. PHƯƠNG ÁN 2: GÓI THUÊ VỊ TRÍ CỐ ĐỊNH (THEO DÃY/KỆ)

(Áp dụng cho các kho thuê lẻ từng phần: Ví dụ Kho C - Dãy 1, 2, 3...)

STT	Tên Kho & Địa chỉ cụ thể	Vị trí chi tiết (Dãy - Kệ - Tầng)	Số lượng Vị trí	Đơn giá/Vị trí/Tháng	Thời hạn	Thành tiền (VNĐ)
1	**Kho C** - Địa chỉ:	Dãy (Row) 1, 2, 3	.....	.....	.....	.....
2	**Kho ...** - Địa chỉ:	.....	.....	.....	.....	.....

	....	.....				

II. DỊCH VỤ BỐC XẾP

(Phí xếp dỡ tiêu chuẩn - Bao gồm Kiểm soát chất lượng)

STT	Diễn giải dịch vụ	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Mô tả phạm vi công việc
1	**Phí Nhập kho**	**Pallet/Lần**	**.....**	**Bao gồm: Bốc xuống từ xe tải + Thực hiện quy trình Kiểm soát chất lượng bắt buộc + Vận chuyển vào vị trí lưu kho.**
2	**Phí Xuất kho**	**Pallet/Lần**	**.....**	**Bao gồm: Lấy hàng từ kệ + Kiểm đếm lại + Vận chuyển ra cửa kho + Chất lên xe tải.**
3	Phí soạn hàng lẻ	Đơn hàng	.....	Áp dụng khi xuất lẻ Mã hàng (nếu có)

III. DỊCH VỤ GIA TĂNG

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Ghi chú
1	Dán tem nhãn	Cái	.....	Dán tem phụ, mã vạch
2	Đóng gói/Quấn màng co	Pallet	.....	Bao gồm vật tư

				+ nhân công
3	Cung cấp Pallet (Gỗ/Nhựa)	Cái/Tháng	.....	Phí thuê pallet (nếu khách không có sẵn)
4	Xử lý hàng lỗi/Tiêu hủy	Kg/Lần	.....	Theo biên bản xử lý hàng không đạt chuẩn

IV. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Ghi chú
1	Vận chuyển nội bộ	Chuyến	.....	Di chuyển hàng giữa các kho theo yêu cầu
2	Vận chuyển giao nhận	Chuyến/Km	.....	Xe tải giao hàng tận nơi

V. DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN MUA BẢO HIỂM HÀNG HÓA

STT	Nội dung	Tỷ lệ phí (%)	Giá trị hàng hóa khai báo (VNĐ)	Phí bảo hiểm tạm tính (VNĐ)
1	Mua hộ bảo hiểm kho	..... %	....	....

VI. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN (LẦN 1)

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng phí thuê kho (Mục I - Phương án 1 + 2)	....

2	Tổng phí dịch vụ Bốc xếp (Mục II - Tạm tính/Trọn gói)	.....
3	Tổng phí dịch vụ Gia tăng & Khác (Mục III, IV & V - Tạm tính)	.....
A	**Cộng giá trị trước thuế**	**.....**
B	**Thuế Giá trị gia tăng (.....%)**	**.....**
C	**TỔNG CỘNG THANH TOÁN (A + B)**	**.....**

(Bằng chữ:
.....)

Hợp đồng này được lập và ký tại ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
CÔNG TY TNHH GENHUB	**CÔNG TY .....**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*
Ông/Bà:	**Ông/Bà: .....**
Chức vụ:	**Chức vụ: .....**